עבודת קיץ באזרחות

1 בספטמבר 2026

שחר פרץ, י"א5

(א) שאלות מקדימות

1. **שאלה:** הכותבים טוענים ש"אלמלא הדת, החילוני איננו" – החילוניות מוגדרת רק ביחס לדת. האם חילוניות יכולה להיות זהות עצמאית, או שהיא תמיד תלויה במשהו שהיא מתנגדת לו?

תשובה: כן, אני חושב שהחילוניות יכולה להיות מוגדרת רק ביחס לדת. אתייחס לשתי הגדרות שנראות בעיני סבירות להגדרת המושג "חילוני", ואראה שבשתיהן החילוניות תלויה בדת.

אם נתייחס לחילוניות כמכלול תפיסות הנוגעות לחשיבה עצמאית עם תלות מופחתת עד לכדי לא קיימת בדת, אז מתוקף ההגדרה הדת תלויה בה. אם (בשלילה) חילוניות הייתה מעין חשיבה "דיפולטיבי", בסיסית שאינה תלויה בדת, אזי הכיצד ייתכן שכל התרבויות ברחבי העולם (ובפרט בתרבויות שהיו פחות תלויות בתרבות האירופאית, כמו אמריקה, מזרח אסיה, המזרח התיכון הקדום, וכו') החלו ממצב של תלות באמונה כלשהי וניסוח פעולותיהם מתוקף "חוק אלים" מסוים? (בכך אני מראה שהגדרות שקולות שאינן תלויות בדת לא ייתכנו)

אם נתייחס לחילוניות כ"זהות", ולא כמכלול אמונות, אז היא חייבת להיות מוגדרת ביחס לדת; אחרת (במצב בו הדת לא הייתה קיימת) מה המשמעות של מוקד זהות שאינו מיחד אף אדם? כלום – דהיינו בעולם שבו הדת איננה (תחת הגדרה זו) החילוניות אינה קיימת גם היא.

2. **שאלה:** ברצף שבין חילוניות לדתיות, היכן אתם ממקמים את עצמכם? הסבירו!

תשובה: אני חושב שאני ממוקם בקצה הרחוק ברצף (בצד של החילוניות), ללא תלות בהגדרה של מושג החילוניות. ברמה הדתית, אני אגנוסטי, וקיומו או אי־קיומו של כזה לא משפיע בשום צורה על המחשבות או הפעולות שלי. ברמה התרבותית/חוקתית, עמדותי יחסית ליברליות ותומכות בהקניית זכויות אדם רבות ככל האפשר (ללא הדרדרות לאנרכיה או התפרקות המדינה, כמובן), ובפרט סותרות כל שיקולים דתיים על החוק במדינה. אני גם רואה ערך רב בחשיבה עצמאית והטלת ספק, גישה שעומדת בניגוד לגישה ה"אנטי־חילונית" של גזירת פעולות לפי הדת (או במקרה הגרוע, לפי מפרש הדת, במקרה של הכנסייה או במקרה של החרדים), מכורח הדת מעין "ערך עליון".

(ב) שאלות במהלך הציפייה

3. **שאלה:** עבור כל אירוע נציין מספר מאפיינים.

תשובה: [בעמוד הבא]

- בחירתו של בן־גוריון לא לחוקק חוקה:
  - **תקופה:** 9-1948.
  - **הדמויות/גורמים המרכזיים:** המפלגות הדתיות והמפלגות הליברליות (שההתנגשות ביניהן לא אפשרה חקיקה של חוקה בעלת הסכמה רחבה), ובן־גוריון.
  - **המתח המרכזי:** הצורך להסדיר במפורש מה מעל מה: הערכים הדמוקרטים הליברליים, או הדת. זאת בנוסף לצורך לקיים בחירות בטווח קצר למדי מסיום המלחמה, כדי "להוכיח" לעולם ולאמריקאים שמדובר במדינה דמוקרטית (על־אף שלרוב מקובל לחוקק חוקה שתגדיר את מסגרת הבחירות, לפני קיום הבחירות).
  - **חוקים והסדרים שנוצרו כתוצאה:** בטווח הקצר, בן־גוריון הורה על בחירות לפני כינון חוקה (כאשר הכנסת הראשונה אמורה לשמש כאסיפה המכוננת שאמורה לחוקק חוקה), ולאחריה וחקיקה של חוקי יסוד, שתלויים ברוב רגיל (עד לכדי הליך חקיקה ופסיקות בג"צ) ואינם מהווים חוקה בהבט המקובל. בטווח הארוך, חוקקו חוקי יסוד נוספים (כמו חוק יסוד האדם וחירותו) ותקדימים משפטיים שאפשרו פסילה בבית משפט של חוקים "לא חוקתיים" שפוגעים בזכויות האדם.
  - ההשלכות החברתיות היום: ישנו ויכוח נוקב בנוגע לסמכויותיו של בית המשפט לפסול חוקים בעילות המתוארות לעיל, כאשר מצד אחד יש שיטענו שללא סמכויות אלו המדמות חוקה הדמוקרטיה לא יכולה להתקיים, ומאידך יש כאלו שיטענו שסמכויות אלו אינן מעוגנות דיה בחוק.
- אירוע הטבחים בצבא:
  - **תקופה:** סוף 1948
  - **הדמויות/גורמים המרכזיים:** שני טבחים דתיים בשירות צה"ל, לעומת מפקדיהם החילוניים.
  - **המתח המרכזי:** מפקדיהם דרשו מהטבחים לבשל בשבת, בעוד הטבחים לא חשבו שהם מצויים בסיטואציה של פיקוח נפש הדוחה שבת. כתוצאה מכך שהם סירבו לפקודה, הם גולחו והורדו מדרגתם.
  - **חוקים והסדרים שנוצרו כתוצאה:** התערבות רה"מ וזיכוי הטבחים, ושינוי פקודות המטבח בצה"ל. כמו כן התפטר שר הדתות מה שגרם למשבר פוליטי. [מידע מהאינטרנט כי בסרטון זה לא דובר]
  - **ההשלכות החברתיות היום:** לאירוע באופן ספציפי אין השלכות ישירות היום עד כמה שאני יודע, אך גיבוב מקרים דומים (גם אם פחותים בחומרתם) של קשיים לשילוב חרדים בצבא משפיעים עד היום על התפיסה של הציבור החרדי את הצבא.
- סיפור האח דניאל:
  - **תקופה:**

- **הדמויות/גורמים המרכזיים:** האח דניאל (כומר נוצרי שהיה יהודי בעברו ועזר רבות ליהודים במלחמת העולם השנייה), מול בית המשפט (בראשה מפא"י).
- **המתח המרכזי:** האם האח דניאל יכול להיחשב כיהודי ולעלות לארץ מתוקף חוק השבות או לא? שאלה משפטית לכאורה, כי יש חוק בנושא (חוק השבות). אך זה תלוי בהגדרה הדתית.
- **חוקים והסדרים שנוצרו כתוצאה:** באותה התקופה, תקדים משפטי (פסיקת בג"צ לאחר עתירה שלו) לפיו בתנאים אלו הוא אינו יכול להיחשב כיהודי (אבל יוכל לעלות לארץ). אך תקדימים אלו השתנו בפשרה של מפא"י, שתיקנה את חוק השבות וקבעה שההגדרה של "דתי" תקבע לפי ההלכה, אך כדי לעלות מתוקף חוק השבות מספיק בן משפחה (ביחס מסוים שמוגדר בחוק) שדתי כהלכה.
- **ההשלכות החברתיות היום:** חיזוק השיח סביב "מיהו יהודי", שעדיין נוכח.

- הסיפור על גזיזת הפאות של תלמידי המעברה: (ואירועים דומים שהתרחשו במעברות)
- **תקופה:** העליות מהמזרח אחרי קום המדינה
- **המתח המרכזי:** כור ההיתוך, ניסיון "לחלן"
- **הדמויות/גורמים המרכזיים:** ה"צברים" שניהלו את המחנות לעומת העולים החדשים.
- **חוקים והסדרים שנוצרו כתוצאה:** ועדת חקירה ממלכתית, שקבעה שבמחנות העולים מתבצעת כפייה אנטי־דתית. ממשלתו של בן־גוריון התפרקה.
- **ההשלכות החברתיות היום:** החלפת הממשלה וחקיקה דתית שנותרה איתנו עד היום (לדוגמה, חוק שיפוט בתי דין רבניים).

- חברת הלומדים והמשל על שני הגמלים:
- **תקופה:** 1952, אחרי קום המדינה ובתחילת העליות.
- **הדמויות/גורמים המרכזיים:** החזון איש, איש בולט בעיצוב הזהות החרדית, ומנגד בן גוריון.
- **המתח המרכזי:** החזון איש טען שלומדי התורה כמוהם כגמל שנושא עליו משא, ומנגד בן גוריון השיב שגם עבור הציונים המשא קשה, וגם הם מקיימים מצוות (הגנה ויישוב הארץ).
- **חוקים והסדרים שנוצרו כתוצאה:** פטור לקבוצה וחסומה במספרה של חרדים ש"תורתם אומנותם", מכסה שהלכה ותפחה לאורך השנים עד שבגין הוריד לחלוטין כל חסם מספרי.
- **ההשלכות החברתיות היום:** דיון ציבורי בנוגע להיקף והצורך בפטור לחרדים, בנוסף לדיון משפטי בנוגע לחוקיות של פטור זה. נוסף על כך, הפטור סייע לחרדים להתבדל מהחברה הישראלית ולא לקחת חלק בכור ההיתוך, ואת קיום "חברת הלומדים" – חברה שלמה של חרדים שלומדים תורה כל חייהם, קונספט שלא היה קיים עד אז.

- קבורת חיילים מחוץ לגדר:
- **תקופה:** לאחר מלחמת יום הכיפורים ולאחר העלייה מאתיופיה

- **הדמויות/גורמים המרכזיים:** פלגים דתיים קיצוניים בחברה, בג"צ ועולים אתיופיים.
- **המתח המרכזי:** אתיופים הוצאו מהקבר ע"י דתיים קיצוניים והועברו אתיופיים מחוץ לגדר בית הקברות יהודי, כי הרבנות הראשית לא הכירה באופן מלא ביהדותם. כך באופן דומה גם לחיילים אתיופיים שיהודותם לא הוכרה ע"י הרבנות.
- **חוקים והסדרים שנוצרו כתוצאה:** פסק דין תקדימי של בימה"ש לפיו לפי החוק יש לקוברם בתוך בית הקברות, וכן שהחוק גובר על ההלכה.
- **ההשלכות החברתיות היום:** לא מצוינות בפרק השלכות ארוכות טווח פרט לפסיקת בג"צ.

○ ברית המילה בבית החולים

- **תקופה:** לאחר העלייה מברית המועצות.
- **הדמויות/גורמים המרכזיים:** צה"ל, הרבנות הראשית, והעולים הרוסים.
- **המתח המרכזי:** האם צבא או מדינה אמורה להתעסק בהמרת דת?
- **חוקים והסדרים שנוצרו כתוצאה:** מסלולים בצה"ל שמיועדים לגייר עולים.
- **ההשלכות החברתיות היום:** עמותות וארגונים שמנסים להחליף את הטקסים הדתיים.

○ רצח רבין

- **תקופה:** 4 בנובמבר 1995.
- **הדמויות/גורמים המרכזיים:** רבין, יגאל עמיר רוצחו וסביבתו, גורמים פוליטיים באותה התקופה.
- **המתח המרכזי:** חוסר הסכמה בין פלגים מסויימים בחברה עם מדיניותו של רבין, שהתבטאה גם בחוסר הסכמה במובן דתי (יגאל עמיר הצהיר שהוא רצח את רבין בשם הדת).
- **חוקים והסדרים שנוצרו כתוצאה:** עיגון יום הזכרון ליצחק רבין בחוק, וכן חקיקה למניעת חנינה/קיצור עונש/קיצוב עונש לרוצח ראש ממשלה (במקרה זה, יגאל עמיר).
- **ההשלכות החברתיות היום:** שינוי האקלים והשיח הציבורי ביחס לרצח ואלימות פוליטית, בנוסף לדיונים בנוגע למדיניותו של רבין.

(ג) שאלות לדיון לאחר הציפייה

4. **שאלה:** בתחילת הפרק נשאלת השאלה "האם בכל מה שקשור במדינת ישראל החילוניות היא רק חלון? או היסוד של הבניין הדמוקרטי הניצב על שלוש רשויות: מחוקקת, מבצעת ושופטת". כיצד הפרק עונה על שאלה זו? מה עמדתכם?

תשובה: אני חושב שהפרק עונה על השאלה הזו רק בצורה חלקית. הוא מתמקד במשברים בין היות המדינה דמוקרטית והיותה יהודית, ופחות מתעסק במבנה ובאופן המימוש של העקרונות הדמוקרטיים. עם זאת, בעיקר בשיח על חוק השבות. מצד אחד, אם המדינה יהודית, כיצד מתבטא

אופיה היהודי בחוקיה? מצד שני, אם ניתנות זכויות יתר לאוכלוסיה ספציפית, כיצד המדינה יכולה לקרוא לעצמה דמוקרטית?

הדיסוננס הזה אומנם יכול להציע שהחילוניות הינה הכרחית ל"בניין הדמוקרטי", אך הפרק מציג צד אחר של הסיפור – אחד מהמרואיינים הדתיים, פרופ' ידידיה שטרן (שאף מעיד על עצמו שהיה מורה של יגאל עמיר), מציג עמדות מאוד ליברליות לאורך כל התוכנית, בלי לגרוע מזהותו הדתית. מנגד, ניתן לטעון (ולמעשה כך גם אטען בהמשך) שלמרות זהותו הדתית, הוא עדיין מתאר הליך חשיבה חילוני (הפרק הראשון של הסדרה לא נכנס לעומק ההבדלים בין אמונה לבין חילוניות).

לכן, אטען שהסדרה לדעתי נוגעת בשני הצדדים של המטבע בדבר השאלה האם החילוניות הכרחית להפרדת רשויות וקיום דמוקרטיה ליברלית, ולא נוטה לכיוון תשובה חד־משמעית.

אשר לדעתי (החלק השני בשאלה) – אני חושב שהחילוניות הכרחית לקיומה של דמוקרטיה ליברלית (ובפרט הפרדת רשויות כלשהי). אדם (הוא האדם שאינו חילוני כלל) המאמין שלזכויות אדם יש יוצאי דופן התלויים באמונה מסוימת או באל מסוים, ידרוש הקמת מנגנוני אכיפה לאותו חוק משמיים, שיהיו מעל כל שאר מנגנוני המדינה האחרים. במצב כזה, הפרדת רשויות לא קיימת יותר – יש רשות מעל כולם – והדמוקרטיה הליברלית לא קיימת יותר. ואדם שלא מכניס את החוקים הדתיים בשיקולים אלו, הלא הוא חילוני. טענה זו נשענת כמובן על ההבדל בין דתי לבין חילוני – אדם דתי לאו דווקא ידרוש את קיומם של אותם מנגנוני אכיפה מדכאים.

5. **שאלה:** בתחילת הפרק נאמר "החילוניות היא זו שקימה", מהי הכוונה לדעתכם?

תשובה: ראשית, ארצה להתייחס לטענה שמועלת בפרקים מאוחרים יותר (למיטב זכרוני השני). באותם הפרקים מועלת הטענה לפיה החילוניות היא זו שאפשרה את בניית העולם המודרני, והחילוניים היו מאחורי תהליכי המודרניזציה שאפשרו את התהוותו. גישות חילוניות (כמו זו של שפינוזה) לפיהן בכוחו של האדם לשפוט את המידע אשר נמצא מולו, הן אלו שאפשרו הליך של יוזמה ובניית חדש, והתקדמות האנושות.

בהקשר הזה, מובן שהמשפט "החילוניות הייתה זו שקיימה" (שמופיע מיד אחרי אזכור המוסדות הציוניים) מתייחס לכך שהמדינה הוקמה ונבנתה ע"י אנשים חילוניים ברובם, ונהגתה והונהגה ע"י אנשים חילוניים בלבד (מקרה פרטי לכך הוא שהסדרה עצמה טוענת שהרצל היה חילוני). אך אני חושב שהסדרה טוענת משפט יותר חזק מכך שהחילוניות היא זו שגרמה לקיומה של המדינה (היוותה תנאי מספיק: קיום החילוניות בקהילות היהודיות הספיקה כדי לעורר את הציונות). היא טוענת שללא החילוניות, המדינה לא יכלה כלל להתקיים (היוותה תנאי הכרחי: ללא קיום החילוניות, אף גורם אחר לא היה יכול לעורר את הציוניות). זאת כי גישות שאינן חילוניות, ומקובעות בספר כזה או אחר, אינן יכולות לפתח אידאולוגיות חדשות (דוגמת הציונות) ולהביא להקמת המדינה.

6. **שאלה:** האם ישראל של היום הייתה חותמת על מגילת העצמאות? דונו בשאלה זו כפי שהועלתה בפרק.

תשובה: אני לא חושב שישראל של היום הייתה חותמת על מגילת העצמאות, בקונצנזוס נרחב כמו זה שהיה כאשר נחתמה. בעת חתימת מגילת העצמאות, נמצא נוסח שכל המפלגות השונות יכלו להסכים עליו ולחתום עליו, בעוד היום, לדעתי, לא כל המפלגות בכנסת יסכימו פה אחד ל"שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין"; יש גורמים בכנסת שלדידם כל הפלסטינים טרוריסטים ויש לגרשם מהארץ. מצד שני, אני לא חושב שהמפלגות הערביות (אולי פרט לרע"מ) בכנסת יסכימו להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, במיוחד כל עוד מדינת ישראל לא מכירה בהיתכנות של מדינה פלסטינית. הפרק דן גם בסוגיית חוק הלאום, ומציג את החוק ככזה ששובר את עקרון השוויון במגילת העצמאות, ובאופן עדיף רומז לכך שאותם מחוקקים לא היו חותמים על מגילת העצמאות.

(ד) רפלקציה

7. **שאלה:** דמויות או דוברים בפרק שהשפיעו על דעתך? מי ומה אמרו?

תשובה: אני לא חושב שיש דוברים שהשפיעו באופן משמעותי על דעתי, כדוברים. הפרק כלל מספר רב של פרטי מידע שלא הייתי מודע אליהם (ראה סעיף הבא), ועתה כשאני מודע אליהם צלולה יותר בנושא. אבל זהו ידע על אירועים היסטוריים ששינה (קמעה) את עמדתי, לא אנשים ספציפיים.

8. **שאלה:** דבר אחד שהסדרה חדשה לי עליו.

תשובה: המשכתי לראות את הסדרה אל תוך פרק 2 ו־3, אז בהינתן שהשאלה מתייחסת ל"סדרה" בכללותה אתייחס גם לפרקים אלו בתשובתי.

הפרק הראשון כלל רצף של אירועים היסטוריים שלחלקם לא הייתי מודע (בפרט: גזיזת הפאות, הטבחים, קבירה מחוץ לגדר, משל שני הגמלים) וחידד את ידיעתי באירועים שידעתי עליהם מעט (בפרט: האח דניאל, והבחירה של בן־גוריון לא לחוקק חוקה). כך גם בעבור הפרק השלישי שעוסק בסוגיות דומות לפני קום המדינה. הבנת אירועים אלו מחדדת לדעתי לא רק את הבנת הרקע בין המחנה הליברלי למחנה הדתי יותר, אלא גם עוזרת להבין איך להתמודד איתו.

הפרק השני סוקר את ההיסטוריה של החילוניות, ומספק הבנה רחבה ועמוקה יותר של המושג הזה והיחסים בינו לבין הדת, ועונה באופן ישיר יותר על שאלה (1) במסמך זה. אני חושב שהמסקנות ממנו גם ניכרות בתשובות שלי לסעיפים האחרים. הוא גם חידש לי אירועים היסטוריים רבים, אבל בעיקר גרם לי (ביחד עם העבודה הזו) לחשוב על השאלה כיצד החילוניות משפיעה על החברה, ושינתה וקדמה את האנושות.

9. **שאלה:** נסח שאלה אחת עליה תרצה להרחיב בעקבות הצפייה בפרק הסדרה.

תשובה: הייתי רוצה להרחיב על השאלה "עד כמה אוכלוסיות שאינן חילוניות רואות ערך במוסדות דמוקרטיים ליברליים (בהשוואה לאוטוקרטיות דתיות, דמוקרטיה פורמלית או צורות שלטון אחרות)" (שאלה מחקרית במהותה, קרי הייתי רוצה למצוא נתונים בנושא). התשובה יכולה להעיד מה מצבנו

כדמוקרטיה, ועד כמה דת משחקת תפקיד במשחק הזה. (סביר להניח שאפשר למצוא נתונים באתר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אבל לא התבקשנו לענות על השאלה במסגרת העבודה).

סוף